

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3713/2020

अपीलार्थी श्री एस. पी. चन्दनिहा, ग्राम हरफतराई तहसील धमतरी

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

आदेश दिनांक 05.04.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री एस. पी. चन्दनिहा व्ही. सी. धमतरी में उपस्थित।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्री शत्रुहन यादव अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर आयोग में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि० 17.08.2020 जनसूचना अधिकारी अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रस्तुत कर निम्न जानकारी चाही थी:— अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को 24 वर्ष की सेवा में दिनांक 19.04.1999 से 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति। (2) जिला कार्यालय धमतरी के कर्मचारियों को अनियमितता पूर्वक नियम विरुद्ध क्रमोन्नति/समयमान वेतन स्वीकृति के संबंध में प्रशासकीय विभाग (राजस्व) द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करने का आवेदन दिनांक 18.03.2020 में अपेक्षित स्पष्टीकरण की जानकारी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि०. 29.09.2020 प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 10.11.2020 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रकरण में आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 22.03.2021 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत कम संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समय-समय पर विधानसभा सत्र से संबंधित कार्यों के कारण अपीलार्थी को जानकारी देने में विलंब की स्थिति निर्मित हुई है। विभागीय पत्र दिनांक 18.03.2021 के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। उक्त जवाब के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 18.03.2021 एवं प्रदाय की गई जानकारी की छायाप्रति भी संलग्न है।

5/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक ही आवेदन में अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को 24 वर्ष की सेवा में दिनांक 19.04.1999 से 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति। (2) जिला कार्यालय धमतरी के कर्मचारियों को अनियमितता पूर्वक नियम विरुद्ध क्रमोन्नति/समयमान वेतन स्वीकृति के संबंध में प्रशासकीय विभाग (राजस्व) द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करने का आवेदन दिनांक 18.03.2020 में अपेक्षित स्पष्टीकरण से संबंधित सूचना/जानकारी चाही है। अपीलार्थी के आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर कार्यवाही करना था जो कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि एक से अधिक विषय वस्तु की जानकारी एक ही आवेदन में मांगे जाने के संबंध में छ0ग0 शासन, सा0प्र0वि0 की अधिसूचना क्रमांक एफ 2—10/2008/1—सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम—3 निम्नानुसार है :—

“3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो— सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी ज्ञात हो रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर द्वारा प्रथम अपील के दौरान अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का विधिनुरूप आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। अतः प्रथम अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का अवलोकन व अध्ययन करें तत्पश्चात नियमानुसार ही आदेश प्रसारित करें।

उपरोक्त नियम के प्रकाश में अपीलार्थी को केवल प्रथम विषयवस्तु अर्थात् अधोहस्ताक्षरकर्ता आवेदक को 24 वर्ष की सेवा में दिनांक 19.04.1999 से 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग

नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की सत्यापित प्रतिलिपि की प्रमाणित प्रति सूचना/जानकारी के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है।

6/ अतः जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है वे अपीलार्थी को आवेदित अवधि के 4000—6000 रु का प्रथम क्रमोन्नति एवं 4500—7000 द्वितीय क्रमोन्नति तथा दिनांक 1.4.2006 से राशि संशोधन समयमान वेतनमान में प्रथम उच्चतर समयमान वेतन 5500—3000 रु. स्वीकृत करने वित्त विभाग नियम शाखा के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 445 नियम/चार नवा रायपुर दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की छायाप्रति प्रदाय कर दिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान करें। अपीलार्थी द्वितीय बिन्दु की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए संबंधित जनसूचना अधिकारी के समक्ष पृथक आवेदन कर सकता है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त